Términos y Condiciones CONDUCTORES

1.- Definiciones y Términos Clave

a) **La Empresa**: Central de Taxis S.R.L., Central de Taxis – Deditec como asociación accidental, hace referencia a la empresa legalmente establecida en Bolivia, con sede central en la ciudad de La Paz, con sucursal Nro. 1 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, matriculada por SEPREC (Servicio Plurinacional de Registro de Comercio) de mediante matricula de comercio 481368020 y Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia a través de su Numero de Identificación Tributaria (NIT) Nro. 481368020, con autorización Municipal de Licencia de funcionamiento en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Nro. 367823, en adelante **"La Empresa**", dedicada al diseño, implementación y dotación de plataformas tecnológicas / sistemas informáticos, en este caso en especifico a través de una aplicación celular dedicada a la intermediación de servicio de transporte entre el conductor y el usuario; denominada: "Central de Taxis" y "Central de Taxis – Driver" aplicación Celular disponible en sistemas de IOS, Android y Huawei.

b) **Usuario**: Se refiere al "Pasajero" que usa y accede a la plataforma tecnológica - aplicación celular denominada "Central de Taxis" , refiere a una persona que utiliza la aplicación para solicitar y utilizar servicios de taxi que necesita un transporte desde un punto de partida a un destino específico, en adelante denominado "usuario".

c) **Conductor**: Se refiere a la persona (de sexo femenino o masculino) que conduce un vehículo a motor a gasolina , gas, diesel, eléctrico, hibrido u otro como propietario o no, que es afiliado a la aplicación celular denominada "Central de Taxis – Driver" como afiliado / inscrito a la base de datos de Central de Taxis SRL, en adelante denominado "conductor".

d) **Aplicación celular**: Se refiere a un programa o software diseñado específicamente para ser utilizado en dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas, y brinda una amplia variedad de funciones y servicios, en este caso es un tipo específico de aplicación celular móvil diseñada para conectar a los usuarios que necesitan un servicio de taxi a través de la aplicación denominada "Central de Taxis" con conductores de taxis disponibles en su área a través de la aplicación denominada "Central de Taxis – Driver", ambas disponibles en sistemas de IOS, Android y Huawei.

e) **Plataforma tecnológica**: Se refiere a un conjunto de componentes, sistemas, software, hardware y estándares que proporcionan una base sólida para el desarrollo, implementación y gestión de aplicaciones, servicios o soluciones tecnológicas.

f) **Cuenta**: Se refiere a un perfil personalizado que un usuario y conductor creada para utilizar los servicios de la aplicación. La cuenta permite al "usuario" y al "conductor" acceder a varias funcionalidades.

2.- Conductores y Vehículos

"La Empresa" se esfuerza por garantizar que todos los conductores cumplan con los requisitos legales y cuenten con las licencias y permisos correspondientes para brindar el servicio de transporte.

La calidad, las condiciones físicas, esteticas, de limpieza, bioseguridad, estado mecanico de los vehículos utilizados por el conductor son de responsabilidad integra y única del conductor.

3.- Seguridad y Conducta del Conductor

Los conductores afiliados a “La Empresa” son independientes No así empleados o dependientes de“La Empresa” y se comprometen a cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables.

“La Empresa” se reserva el derecho de evaluar y seleccionar a los conductores en función de los requisitos establecidos, no existe relación laboral alguna con los conductores afiliados a la aplicación celular, por lo que no existe relación directa laboral, deslindando a “La Empresa” de cualquier pago / compensación / indemnización / aguinaldo / pago extra al conductor.

El conductor afiliado a la aplicación deslinda de toda responsabilidad civil, penal o administrativa a Central de Taxis SRL en caso de muerte, invalidez total o parcial en el uso de su propio vehículo o en accidente fortuito, ya que el manejo de su(s) vehiculo(s) es de plena y única responsabilidad del conductor afiliado a la Aplicación celular.

No será responsable “La Empresa” en cuanto al estado de sobriedad / embriaguez / mental / físico / y/o incapacidad a momento de conducir su vehiculo.

No será responsable “La Empresa” si el conductor afiliado a la aplicación celular es participe por si o con ayuda de terceros en actos delictivos de cualquier naturaleza, siendo los delitos personalísimos.

“La Empresa” no avala ni garantiza al conductor afiliado a la aplicación celular en cuanto a sus actitudes como conductor y prestador de servicios de transporte.

“La Empresa” No es una empresa de transporte, es una empresa prestadora de servicios tecnológicos en aplicación celular e intermedia la comunicación entre el usuario y el conductor.

4.- Tarifas y Pagos

4.1.- Tarifas:

Las tarifas se calculan según los parámetros establecidos en la Aplicación y pueden variar según las regulaciones municipales.

4.2.- Métodos de Pago del Conductor a Central de Taxis SRL:

Para acceder al servicio de plataforma tecnológica – aplicación celular el conductor deberá realizar los pagos necesarios (descrito en documento privado de prestación de servicios mismo que deberá suscribirse entre el conductor y “La Empresa” en oficinas de “La Empresa”) a través de pasarelas de pago (códigos QR, deposito en cuenta bancaria u otro) para que el conductor este habilitado para ofrecer sus servicios de transporte a favor del usuario.

4.2.- Métodos de Pago del Usuario al Conductor:

El conductor podrá recibir su pago 8por el servicio de transporte otorgado al usuario) de manos del usuario en:

1.- Dinero en efectivo.

2.- Por pasarela de cobro (mediado por la aplicación celular).

3.- Por pago qr o transferencia bancaria (cuenta bancaria del conductor)

4.3.- Oferta del pago por la aplicación.

Es potestad del conductor aceptar / rechazar / negociar la tarifa / oferta que la aplicación sugiera (en el precio base por el transporte) o se convenga (a travez de la aplicación) entre el conductor y el usuario.

4.4.- Reembolso del pago por pasarela

Los pagos que hayan sido realizados por el usuario a favor del conductor y el usuario haya elegido una “pasarela de pago” a favor del conductor serán reembolsados por “La Empresa” en su totalidad e integridad sin ningún tipo de cobro por comisiones, uso u otros en el tiempo mas próximo.

5.- Conductores y Vehículos

El conductor se compromete a comportarse de manera segura y responsable durante el viaje, evitando cualquier acción que pueda poner en riesgo la seguridad del usuario o de terceros.

Queda estrictamente prohibido llevar armas, sustancias ilegales, productos inflamables o cualquier otro objeto peligroso en el vehículo durante el viaje, “La Empresa”, no se responsabilizan ni avalan la portación de armas, u objetos filosos o contundentes u otros.

El conductor se compromete a no realizar ningún acto de violencia, acoso, discriminación o comportamiento inapropiado hacia el usuario o cualquier otra persona durante el uso de su servicio.

6.- Términos Generales Del Conductor

6.1.- Afiliación y Registro

6.1.1.- Elegibilidad:

Para ser conductor afiliado de “La Empresa”, debe cumplir con los requisitos de elegibilidad, dispuestos por “La Empresa” a través del área comercial.

6.1.2.- Registro:

El conductor debe proporcionar información precisa y completa al registrarse como conductor afiliado, incluyendo datos personales, información del vehículo y documentación relevante solicitada en el punto 6.1.1.

6.1.3.- Verificación:

“La Empresa” se reserva el derecho de verificar su información y realizar una revisión de antecedentes antes de aprobar su afiliación.

6.2.-Uso de la Plataforma

6.2.1.- Aplicación:

Como conductor afiliado, tendrá acceso a la aplicación móvil como plataforma tecnológica de “La Empresa” para aceptar solicitudes de viaje y coordinar servicios de transporte a favor del usuario. “La Empresa” no es una empresa de transporte.

6.3.- Disponibilidad:

El conductor decide cuándo y donde está disponible para aceptar / rechazar viajes a través de la aplicación.

6.4.- Obligaciones del Conductor:

6.4.1.- Calidad de Servicio:

El conductor se compromete a brindar servicios de alta calidad y a cumplir con todas las regulaciones y normativas locales de transporte.

6.4.2.- Seguridad:

El conductor es responsable de mantener su vehículo en condiciones seguras y seguir las medidas de seguridad recomendadas y no descuidar la limpieza y el estado general del vehículo.

6.4.3.- Cumplimiento de Normas:

El conductor debe cumplir con las políticas y normas establecidas por “La Empresa” , incluyendo el comportamiento adecuado durante el servicio.

En cuanto a la bioseguridad y si así las regulaciones gubernamentales lo sugieran, el conductor está obligado a cumplir con las normas de bioseguridad para el cuidado de su propia salud y la de sus usuarios.

El conductor deberá cumplir estrictamente la norma del código de tránsito, las regulaciones de tránsito y seguridad vial vialidad, así como las regulaciones emitidas por el gobierno municipal. Cualquier infracción o contravención a la normativa legal, el conductor es el único responsable.

6.5.- Cancelaciones y Penalizaciones

Cancelaciones: Si debe cancelar un viaje después de aceptarlo, estará sujeto a las políticas de “La Empresa”.

7.- Datos y Privacidad

Datos del usuario: Usted debe respetar la privacidad de los datos de los usuarios y no utilizar su información personal con fines no autorizados.

12.- Cambios en los Términos

12.1. Modificaciones:

Nos reservamos el derecho de modificar estos Términos en cualquier momento. Las modificaciones entrarán en vigencia cuando se publiquen en la Aplicación.

13.- Terminación

13.1.- Terminación por el Usuario:

El conductor puede dejar de usar nuestros servicios en cualquier momento.

13.2.- Terminación por Nosotros:

“La Empresa” puede suspender o terminar el acceso del conductor a la Aplicación en caso de incumplimiento de estos Términos.

14.- Ley Aplicable y Resolución de Disputas

14.1.- Ley Aplicable:

Estos Términos se rigen por las leyes de Bolivia.

14.2.- Resolución de Disputas:

Cualquier disputa se resolverá mediante arbitraje de conformidad con las reglas de arbitraje de Bolivia a través de la cámara de comercio y la cámara de transporte.

15.- Contacto

Contacto: Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con estos Términos, puedes contactarnos a través de los datos de contacto proporcionados en la Aplicación al correo electrónico: info@centraldet.com.bo pagina web: www.centraldet.com.bo, teléfono: 60699171, redes sociales: • Facebook: Central de Taxis • Instagram: central.de.taxis • Google Ads: centraldetaxissc@gmail.com • Youtube: @centraldetaxis • LinkedIN: Central de Taxis • TikTok: central.de.taxis6.